Contrato de prestación de servicios de consultoría

Borrador para revisión jurídica

Versión 1.0 · 5 de noviembre de 2026

FAMILIAS EMPRESARIAS, S.L. · Business Avance International Consulting

Plantilla del módulo «Contrato» de Atalaya 360° (Auditoría integral, fase 2 «Propuesta y contrato»)

Cómo leer el contrato. Los [campos resaltados en amarillo] los rellena la aplicación con los datos de la propuesta aceptada, de la ficha del cliente y de la ficha del consultor. *[Las notas en cursiva entre corchetes]* indican los bloques que solo aparecen en algunos casos (por ejemplo, si se contrata un servicio) y las filas o líneas que se repiten. Aquí se ven todos a la vez. Las cláusulas y los apartados de los anexos se numeran solos al generar cada contrato.

Contrato de consultoría · notas para el abogado

Acompañan a `CONTRATO-PLANTILLA.md` y a `CONTRATO-PARA-REVISION.docx`. Recogen las decisiones de redacción que conviene confirmar.

Qué es. Es la plantilla del contrato que Atalaya 360° genera cuando un cliente acepta la propuesta de consultoría de FAMILIAS EMPRESARIAS, S.L. (nombre comercial Business Avance International Consulting), que figura como el Consultor. Akompano Group y DM Focus Global Business son marcas o firmas asociadas. [CONFIRMAR CON EL ABOGADO LA RELACIÓN CONTRACTUAL CON LAS FIRMAS ASOCIADAS] Los campos entre llaves los rellena la aplicación con los datos de la propuesta aceptada y de la ficha del cliente. Los bloques condicionales solo aparecen cuando el cliente ha contratado ese servicio o esa modalidad.

Cliente tipo. Son sociedades mercantiles y empresarios, no consumidores. Por eso no se aplica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores, y la sumisión expresa a fuero es válida (artículo 55 de la LEC). Si un día se contratara con un consumidor, esta plantilla no sirve.

Calificación y estructura

1. **Calificación.** Es un arrendamiento de servicios (artículos 1544 y 1583 y siguientes del Código Civil), con obligación de medios y no de resultado. Confirmar que la redacción de la cláusula «Naturaleza de los Servicios» basta para excluir la lectura como arrendamiento de obra, sobre todo en el Servicio 1, que acaba en un informe.
2. **Exclusiones de actividades reguladas.** La exclusión de auditoría de cuentas se hace por la denominación comercial «Auditoría 360». Se excluyen también el asesoramiento jurídico, fiscal y laboral, la valoración con fines legales y la intermediación financiera. Confirmar que la exclusión es suficiente y si conviene añadir otra.
3. **Prevalencia.** El cuerpo del contrato prevalece sobre los anexos, y los anexos sobre la propuesta. Se ha descartado incorporar la propuesta como documento contractual pleno, porque contiene textos comerciales y estimaciones.

Puntos que necesitan su criterio

1. **Limitación de responsabilidad** al importe cobrado por el servicio en los 12 meses anteriores, con exclusión del lucro cesante y de los daños indirectos, salvo dolo o culpa grave (el dolo no se puede excluir, artículo 1102 del CC). ¿Le parece razonable la cuantía? ¿Conviene excluir también la culpa grave de la limitación o mantenerla fuera, como está?
2. **Componente por objetivos (Anexo IV).** Si el cliente no ejecuta lo que le corresponde, no facilita los datos o desiste, el componente se devenga íntegramente. Revisar que no pueda considerarse cláusula penal desproporcionada ni condición potestativa, y que la redacción de «objetivos que dependen del cliente» sea clara.
3. **Sesiones anuladas con menos de 48 horas**: se consideran realizadas.
4. **Desistimiento.**
   - En el acompañamiento, preaviso configurable (30 días por defecto) para las dos partes.
   - En los demás servicios, desistimiento libre del cliente pagando lo realizado; el consultor no puede desistir.

- Con cuotas, el cliente que desiste paga la cuota del mes en curso.
- Confirmar el equilibrio y si debe preverse la indemnización del artículo 1594 del CC o excluirla expresamente.

5. **Suspensión por impago**: tras 30 días de retraso, con aviso de 7 días.
6. **Morosidad**: se remite a la Ley 3/2004 (interés del artículo 7 e indemnización del artículo 8). El plazo de pago es configurable y por defecto de 30 días. Se ha comprobado que no supera los 60 días.
7. **No captación de personal**: 12 meses, recíproca y sin cláusula penal. ¿Añadir una indemnización tasada?
8. **Resolución por concurso**: no se incluye a propósito, porque el artículo 156 del texto refundido de la Ley Concursal tiene por no puestas esas cláusulas.
9. **Fuero**: los tribunales de Murcia, domicilio del consultor, tras 30 días de negociación. ¿Prefiere mediación o arbitraje?
10. **Propiedad intelectual**:
    - El consultor conserva el método, las herramientas y Atalaya.
    - El cliente obtiene un derecho de uso interno, sin límite temporal, sobre los entregables, una vez pagados.
    - Confirmar que basta con un derecho de uso y no hace falta una cesión de derechos de explotación.
11. **Uso de la aplicación Atalaya 360°**: el contrato remite a sus condiciones de uso publicadas (`atalaya/condiciones.html`, también pendientes de su revisión) y prevé la devolución de los datos en 30 días al terminar.
12. **Firma electrónica**: se admite conforme a eIDAS y la Ley 6/2020. Indicar si recomienda exigir firma avanzada o cualificada.

Protección de datos (Anexo III)

- **Roles:** cada parte es responsable de los datos de sus firmantes y contactos. El consultor es encargado del tratamiento de los datos personales del cliente: plantilla, socios y contactos de clientes y proveedores.
- **Contenido:** cubre el artículo 28.3 del RGPD:
    - instrucciones;
    - confidencialidad;
    - medidas del artículo 32;
    - subencargados con autorización general y derecho de oposición;
    - asistencia;
    - notificación de brechas en 48 horas;
    - auditorías;
    - devolución y supresión.
- **Cuestionarios de comportamiento (DISC, eneagrama).** Se tratan como datos ordinarios y no como categorías especiales. Confirmar ese criterio y si exige una evaluación de impacto o información reforzada a los trabajadores.

- **Subencargados.** La lista la rellena la aplicación. A la fecha, los previstos son:
  - Hetzner Online GmbH, alojamiento del servidor, sus datos y sus copias, en la UE (Helsinki, Finlandia); contrato de encargado firmado el 5 de noviembre de 2026 a nombre de Familias Empresarias SL;
  - Anthropic (análisis con inteligencia artificial, en EE. UU. con el Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU. o cláusulas contractuales tipo);
  - el proveedor de correo electrónico;
  - HubSpot (gestión comercial, solo para los datos de contacto).

  Verificar las garantías de transferencia de cada uno en el momento de la firma.
- **Inteligencia artificial.** Se compromete un uso sin entrenamiento de modelos y con minimización de datos. Confirmar que la redacción basta, también frente al Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial: es un uso de apoyo, sin decisiones automatizadas sobre personas.
- **Copias de seguridad:** se suprimen en su ciclo de rotación, configurable y de 90 días por defecto.

Datos que faltan para poder usarlo

- El NIF, el domicilio social y el correo electrónico de FAMILIAS EMPRESARIAS, S.L. [PENDIENTE: NIF de Familias Empresarias, S.L.] [PENDIENTE: domicilio social] [PENDIENTE: correo de privacidad]. La aplicación los deja vacíos y salen en «Lo que falta».
- Los datos de inscripción de FAMILIAS EMPRESARIAS, S.L. en el Registro Mercantil (tomo, folio, hoja). [PENDIENTE: datos registrales]
- El cargo de quien firma por FAMILIAS EMPRESARIAS, S.L.: administrador único, consejero delegado, apoderado…
- La política de privacidad publicada en businessavance.es sigue nombrando a AKOMPANO GROUP, S.L. como responsable: debe cambiarse en la web para que coincida con el contrato y con los textos legales de Atalaya 360°.
- Si existe seguro de responsabilidad civil profesional (compañía y póliza). La cláusula solo aparece si se indica.
- El tipo de IVA aplicable: 21 % por defecto.

Aprobación

Versión	Fecha	Aprobada por	Cambios
1.0 (borrador)	5 de noviembre de 2026	Pendiente	Primera redacción completa

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL

Referencia: [Referencia del contrato]

En [Lugar de firma], a [Fecha de firma].

REUNIDOS

De una parte, [Razón social del consultor], sociedad de nacionalidad española con domicilio social en [Domicilio social del consultor], provista de NIF [NIF del consultor]*[Solo si consta la inscripción registral del Consultor:* , inscrita en [Datos registrales del consultor (Registro Mercantil, tomo, folio, hoja)]*]*, que opera con el nombre comercial «[Nombre comercial del consultor]». Interviene en su nombre y representación [Nombre de quien firma por el consultor], en su condición de [Cargo de quien firma por el consultor], con facultades suficientes para este acto. En adelante, **«el Consultor»**.

De otra parte, [Razón social del cliente], con domicilio social en [Domicilio social del cliente] y NIF [NIF del cliente]*[Solo si consta la inscripción registral del Cliente:* , inscrita en [Datos registrales del cliente]*]*. Interviene en su nombre y representación [Nombre del representante del cliente]*[Solo si se indica el documento de identidad del representante:* , con documento de identidad [Documento de identidad del representante del cliente]*]*, en su condición de [Cargo del representante del cliente], con facultades suficientes para este acto. En adelante, **«el Cliente»**.

El Consultor y el Cliente se denominan conjuntamente «las Partes» e individualmente «la Parte». Ambas se reconocen capacidad legal suficiente para obligarse y

EXPONEN

I. Que el Consultor es una empresa dedicada a la consultoría de dirección para empresas familiares y pymes, especializada en el análisis económico y financiero, la estrategia, la organización y el acompañamiento en la implantación de decisiones, y que dispone de un método de trabajo propio y de la aplicación Atalaya 360° como herramienta de apoyo.

II. Que el Cliente es una empresa que desarrolla la actividad de [Actividad del cliente] y que desea contar con los servicios profesionales del Consultor en los términos de este contrato.

III. Que, con fecha [Fecha de la propuesta], el Consultor presentó al Cliente la propuesta de servicios con referencia [Referencia de la propuesta] (en adelante, «la Propuesta»), que el Cliente aceptó con fecha [Fecha de aceptación de la propuesta].

IV. Que el Cliente ha sido informado, antes de la firma, de la naturaleza de los servicios, de su alcance y de sus límites, y en particular de que se trata de servicios de consultoría que no sustituyen la auditoría de cuentas, el asesoramiento jurídico, fiscal o laboral ni la gestión de la empresa, que corresponde a sus órganos de administración.

Y, en virtud de lo expuesto, las Partes acuerdan formalizar el presente contrato de arrendamiento de servicios, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto

1. El objeto de este contrato es la prestación por el Consultor al Cliente de los servicios de consultoría empresarial descritos en el **Anexo I** (en adelante, «los Servicios»), con el alcance, los entregables y los plazos que allí se indican.

2. Los Servicios contratados son los siguientes:

[Se repite por cada servicio contratado]

- [Nombre del servicio contratado].

3. Cualquier servicio no incluido expresamente en el Anexo I queda fuera de este contrato y, si las Partes lo acuerdan, se contratará por escrito conforme a la cláusula de modificaciones.

SEGUNDA. Documentos del contrato y orden de prevalencia

1. Forman parte de este contrato, y se firman con él:

   - Anexo I. Servicios contratados.
   - Anexo II. Honorarios y calendario de pagos.
   - Anexo III. Acuerdo de encargo del tratamiento de datos personales.

[Solo si se pacta un componente de honorarios por objetivos]

   - Anexo IV. Componente de honorarios por objetivos.

[Fin del bloque condicional]

2. La Propuesta tiene carácter informativo y sirve para interpretar el alcance de los Servicios. En caso de contradicción prevalece, por este orden: el cuerpo de este contrato, sus anexos y la Propuesta.

TERCERA. Duración y plazos

1. El contrato entra en vigor en la fecha de su firma y los Servicios comenzarán el [Fecha de inicio de los Servicios].

2. El contrato estará vigente hasta la terminación de todos los Servicios contratados, cuyos plazos estimados se indican en el Anexo I. La duración prevista del conjunto es de [Duración prevista del conjunto].

[Solo si el Cliente contrata el Servicio 3 (acompañamiento)]

3. El servicio de acompañamiento tiene la duración indicada en el Anexo I. Al terminar, podrá prorrogarse por periodos sucesivos de [Meses de cada prórroga (3 por defecto)] meses si ambas Partes lo acuerdan por escrito con al menos quince (15) días de antelación al vencimiento. Las condiciones económicas de cada prórroga serán las vigentes en la última factura, salvo acuerdo distinto.

[Fin del bloque condicional]

4. Los plazos de entrega dependen de que el Cliente aporte en tiempo y forma la documentación, la información y las reuniones que se indican en el Anexo I. Cualquier retraso imputable al Cliente amplía en el mismo tiempo los plazos del Consultor, sin penalización para este.

CUARTA. Obligaciones del Consultor

El Consultor se obliga a:

a) Prestar los Servicios con la diligencia profesional propia de su actividad, conforme a su método de trabajo y a las buenas prácticas del sector.

b) Asignar a los Servicios personas con la cualificación adecuada. La dirección de los Servicios corresponde a [Director de los Servicios]. El Consultor podrá incorporar a otros profesionales de su equipo o colaboradores, y responde de su trabajo como del propio.

c) Entregar los informes y documentos indicados en el Anexo I y presentarlos al Cliente en las reuniones previstas.

d) Informar al Cliente, con la periodicidad acordada, del avance de los Servicios y de cualquier circunstancia que pueda afectar a su desarrollo o a sus plazos.

e) Guardar la confidencialidad y cumplir la normativa de protección de datos en los términos de este contrato.

QUINTA. Obligaciones del Cliente

El Cliente se obliga a:

a) Facilitar al Consultor, en los plazos acordados, la documentación y la información que se solicita en el Anexo I y cualquier otra razonablemente necesaria para prestar los Servicios, y garantizar que es veraz, completa y está actualizada. El Consultor no está obligado a verificar la exactitud de la información que recibe del Cliente ni de terceros a su cargo, salvo que el Servicio lo prevea expresamente.

b) Designar un interlocutor con capacidad de decisión y asegurar la asistencia de las personas de la empresa a las reuniones y sesiones previstas. Las sesiones anuladas con menos de cuarenta y ocho (48) horas de antelación se considerarán realizadas, salvo causa de fuerza mayor.

c) Tomar las decisiones que le correspondan y ejecutar las acciones que asuma en el plan de trabajo. La implantación de las medidas depende del Cliente.

d) Abonar los honorarios en los plazos y la forma previstos en el Anexo II.

e) Disponer de los permisos necesarios para entregar al Consultor la información de terceros (clientes, proveedores, trabajadores) que le facilite.

SEXTA. Naturaleza de los Servicios

1. Los Servicios son de medios y no de resultado. El Consultor se compromete a prestarlos con la diligencia debida, pero no garantiza la obtención de un resultado económico, comercial o financiero concreto, que depende de decisiones del Cliente, de su ejecución y de factores ajenos al Consultor.
2. Las cifras, estimaciones, proyecciones y escenarios que el Consultor elabore son hipótesis de trabajo basadas en la información disponible en cada momento y no constituyen una promesa de resultados.

3. Las decisiones sobre la gestión de la empresa corresponden en exclusiva a sus órganos de administración. El Consultor no asume funciones de administración, dirección ni representación del Cliente.

4. Los Servicios **no incluyen**:

   - La auditoría de cuentas regulada en la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. La denominación «Auditoría 360» designa un diagnóstico de gestión y no una auditoría de cuentas.
   - El asesoramiento jurídico, fiscal, laboral o contable, ni la llevanza de la contabilidad, la confección de impuestos o la tramitación ante organismos.
   - La valoración de empresas con fines legales o la emisión de informes periciales.
   - La intermediación financiera o la obtención de financiación.

   Cuando los Servicios identifiquen cuestiones de esas materias, el Consultor lo indicará al Cliente para que las trate con sus asesores.

5. El Consultor podrá apoyarse en la aplicación Atalaya 360° y en herramientas de inteligencia artificial para el análisis y la preparación de documentos. Todo entregable es revisado y asumido por el equipo del Consultor antes de su entrega.

SÉPTIMA. Honorarios

1. Como contraprestación por los Servicios, el Cliente abonará al Consultor los honorarios indicados en el Anexo II, que ascienden a **[Honorarios totales sin IVA (en cifra)] ([Honorarios totales en letra])**, más el impuesto sobre el valor añadido (IVA) al tipo vigente en cada momento, que a la fecha de este contrato es el [Tipo de IVA (21 por defecto)] %.

[Solo si se pacta un componente de honorarios por objetivos]

2. Del importe anterior, [Importe del componente por objetivos] ([Porcentaje del componente por objetivos] %) tienen la consideración de componente por objetivos y se rigen por el Anexo IV. No es un importe adicional: forma parte de los honorarios totales.

[Fin del bloque condicional]

3. Los honorarios incluyen el trabajo del equipo del Consultor y el uso de la aplicación Atalaya 360° durante la vigencia del contrato. *[Solo si los honorarios incluyen los desplazamientos:* Incluyen también los desplazamientos y gastos ordinarios de las sesiones presenciales en [Ámbito de los desplazamientos incluidos].*][Solo si los honorarios no incluyen los desplazamientos:* No incluyen los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención que requieran las sesiones presenciales fuera del término municipal del domicilio del Consultor, que se facturarán por su coste justificado previa aceptación del Cliente.*]*

4. Los honorarios no incluyen los costes de terceros que el Cliente decida contratar (notarios, registros, tasaciones, asesores, licencias de programas, etc.).

OCTAVA. Facturación y forma de pago

1. El Consultor emitirá sus facturas conforme al calendario del Anexo II, cumpliendo el Reglamento de facturación (Real Decreto 1619/2012) y, cuando sea obligatoria, la normativa de factura electrónica.

2. El Cliente abonará cada factura en el plazo de [Plazo de pago en días (30 por defecto)] días naturales desde su recepción, mediante transferencia bancaria a la cuenta que figure en la factura*[Solo si se admite la domiciliación bancaria:* o mediante domiciliación bancaria si así lo autoriza*]*.

3. Conforme a la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, las cantidades no abonadas en plazo devengarán automáticamente, sin necesidad de aviso, el interés de demora previsto en su artículo 7, y el Consultor tendrá derecho a la indemnización por costes de cobro de su artículo 8.

4. Si el Cliente se retrasa más de treinta (30) días en el pago de una factura, el Consultor podrá suspender la prestación de los Servicios, previo aviso por escrito con siete (7) días de antelación, hasta que se abone lo debido. La suspensión no exime al Cliente del pago ni amplía los plazos a cargo del Consultor.

NOVENA. Modificaciones y servicios adicionales

1. Cualquier modificación del alcance, los plazos o los honorarios se acordará por escrito, por correo electrónico con confirmación de ambas Partes o mediante adenda firmada.

2. Al terminar cada servicio, el Consultor podrá presentar la propuesta del siguiente. Su aceptación se formalizará como adenda a este contrato, que se regirá por estas mismas cláusulas.

DÉCIMA. Confidencialidad

1. Cada Parte mantendrá en secreto la información de la otra a la que tenga acceso con motivo del contrato, sea económica, comercial, técnica, organizativa o personal (en adelante, «Información Confidencial»), no la usará para fines distintos del contrato y no la revelará a terceros sin consentimiento previo por escrito.

2. No es Información Confidencial la que: (i) sea de dominio público sin incumplimiento de este contrato; (ii) ya conociera legítimamente la Parte receptora; (iii) reciba de un tercero sin obligación de reserva; o (iv) deba revelarse por obligación legal o requerimiento de autoridad, en cuyo caso se comunicará antes a la otra Parte si la ley lo permite y se revelará solo lo imprescindible.

3. Cada Parte podrá compartir la Información Confidencial con su personal, colaboradores y asesores que necesiten conocerla para el contrato, siempre que estén sujetos a un deber de confidencialidad equivalente, y responderá de su cumplimiento.

4. Esta obligación se mantiene durante el contrato y durante los cinco (5) años siguientes a su terminación. Para los secretos empresariales, se mantiene mientras conserven ese carácter conforme a la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.

5. El Consultor podrá citar al Cliente como referencia comercial solo con su autorización previa por escrito.

UNDÉCIMA. Protección de datos personales

1. Las Partes cumplirán el Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos, «RGPD») y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales («LOPDGDD»).

2. **Datos de los firmantes y de las personas de contacto.** Cada Parte tratará los datos de los representantes y personas de contacto de la otra como responsable del tratamiento, con la única finalidad de gestionar este contrato, sobre la base de su ejecución y del interés legítimo en mantener la relación (artículo 6.1.b y f del RGPD y artículo 19 de la LOPDGDD). Los datos se conservarán mientras dure el contrato y, después, durante los plazos de prescripción de las obligaciones legales. Los interesados pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad dirigiéndose a la dirección de la otra Parte que figura en este contrato o, en el caso del Consultor, a [Correo electrónico del consultor], y presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Cada Parte informará de esto a sus personas de contacto.

3. **Datos personales del Cliente que trata el Consultor.** Para prestar los Servicios, el Consultor accederá por cuenta del Cliente a datos personales de los que este es responsable (por ejemplo, de sus trabajadores, clientes o proveedores). Ese tratamiento se realiza en calidad de encargado del tratamiento y se rige por el **Anexo III**, que cumple el artículo 28 del RGPD.

DUODÉCIMA. Uso de la aplicación Atalaya 360º

1. Durante la vigencia del contrato, el Consultor da acceso al Cliente a la aplicación Atalaya 360º para los usuarios que el Cliente designe, con el alcance que requieran los Servicios. El acceso es personal e intransferible y se rige, en lo no previsto aquí, por las condiciones de uso de la aplicación publicadas en su web.

2. Los datos que el Cliente introduzca o que se carguen en la aplicación con motivo de los Servicios son del Cliente. Al terminar el contrato, el Cliente podrá descargarlos o pedir su entrega en un formato de uso común durante los treinta (30) días siguientes, transcurridos los cuales se suprimirán conforme al Anexo III, salvo que el Cliente contrate el uso de la aplicación por separado.

3. El Cliente se compromete a hacer un uso adecuado de la aplicación y a custodiar las claves de acceso de sus usuarios.

DECIMOTERCERA. Propiedad intelectual e industrial

1. El método de trabajo del Consultor, sus herramientas, plantillas, modelos de análisis, cuestionarios, la aplicación Atalaya 360º y sus marcas, y todo el conocimiento previo o desarrollado con carácter general por el Consultor, son y seguirán siendo de su titularidad. Este contrato no transmite al Cliente ningún derecho sobre ellos, salvo el de uso previsto en este contrato.

2. Una vez abonados los honorarios correspondientes, el Cliente podrá usar libremente, para sus fines internos y sin límite de tiempo, los informes y documentos entregados (en adelante, «los Entregables»). El Cliente no podrá comercializarlos, publicarlos ni ponerlos a disposición de terceros ajenos a su empresa sin autorización del Consultor, salvo a sus asesores, financiadores,

auditores o socios con fines relacionados con su actividad y con el deber de confidencialidad correspondiente.

3. Los datos, documentos y la información del Cliente siguen siendo de su titularidad.
4. El Consultor podrá usar, de forma agregada y anónima, el conocimiento y la experiencia adquiridos con los Servicios para mejorar su método y sus herramientas, sin revelar Información Confidencial del Cliente ni datos que permitan identificarlo.

DECIMOCUARTA. Responsabilidad

1. Cada Parte responde frente a la otra de los daños y perjuicios que le cause por incumplimiento de este contrato, conforme a la ley y a lo previsto en esta cláusula.
2. Salvo en caso de dolo o culpa grave, la responsabilidad total del Consultor derivada de este contrato, por cualquier concepto, se limita al importe de los honorarios efectivamente cobrados por el Servicio del que traiga causa el daño en los doce (12) meses anteriores al hecho que lo origine.
3. Salvo en caso de dolo o culpa grave, ninguna de las Partes responderá del lucro cesante, la pérdida de negocio u oportunidad ni de los daños indirectos.
4. El Consultor no responde de las consecuencias de decisiones adoptadas por el Cliente, aunque se basen en los Entregables, ni de los daños derivados de información inexacta o incompleta facilitada por el Cliente o por terceros a su cargo.

[Solo si el Consultor indica su seguro de responsabilidad civil]

5. El Consultor declara tener contratado un seguro de responsabilidad civil profesional con [Compañía y póliza del seguro de responsabilidad civil], que mantendrá durante la vigencia del contrato.

[Fin del bloque condicional]

DECIMOQUINTA. No captación de personal

Durante la vigencia del contrato y los doce (12) meses siguientes a su terminación, ninguna de las Partes contratará, directamente o a través de terceros, a personas de la otra Parte que hayan intervenido en los Servicios, ni les propondrá hacerlo, salvo acuerdo previo por escrito. Esta prohibición no impide la contratación de quien se presente por iniciativa propia a una oferta pública de empleo.

DECIMOSEXTA. Independencia de las Partes y colaboradores

1. Este contrato no crea entre las Partes relación laboral, societaria, de agencia ni de representación. El Consultor organiza su trabajo con autonomía y con sus propios medios, sin perjuicio de coordinarse con el Cliente en el calendario de sesiones.
2. El Consultor podrá contar con colaboradores para partes concretas de los Servicios, informando al Cliente. Seguirá siendo el único responsable frente al Cliente y trasladará a los colaboradores las obligaciones de confidencialidad y protección de datos de este contrato.

DECIMOSÉPTIMA. Terminación anticipada

1. **Por incumplimiento.** Cualquiera de las Partes podrá resolver el contrato si la otra incumple una obligación esencial y no lo subsana en el plazo de quince (15) días naturales desde que se le requiera por escrito.

2. **Por desistimiento.** *[Solo si el Cliente contrata el Servicio 3 (acompañamiento):* En el servicio de acompañamiento, cualquiera de las Partes podrá desistir comunicándolo por escrito con un preaviso de [Días de preaviso del acompañamiento (30 por defecto)] días naturales. En los demás Servicios, *][Solo si el Cliente no contrata el Servicio 3 (acompañamiento):* En cualquiera de los Servicios, *]*el Cliente podrá desistir en cualquier momento comunicándolo por escrito. En todo caso de desistimiento, el Cliente abonará los honorarios del trabajo realizado hasta la fecha de efectos*[Solo si el pago es por hitos (proyecto llave en mano):* , que incluyen los hitos ya iniciados por el importe que les corresponda en proporción al trabajo hecho*][Solo si el pago es por cuotas (programa de implantación):* , que incluyen las cuotas devengadas hasta esa fecha y, si el desistimiento es del Cliente, la cuota del mes en curso*]*, y los gastos aprobados ya incurridos.

3. **Por imposibilidad.** Si alguna de las Partes no pudiera continuar por fuerza mayor durante más de sesenta (60) días, cualquiera de ellas podrá resolver el contrato abonándose solo el trabajo realizado.

4. **Efectos.** Al terminar el contrato por cualquier causa: (i) el Consultor entregará los Entregables terminados y el trabajo en curso en el estado en que se encuentre, una vez abonado lo que corresponda; (ii) cada Parte devolverá o destruirá la Información Confidencial de la otra, salvo la que deba conservar por obligación legal; (iii) se aplicará lo previsto en la cláusula de uso de la aplicación y en el Anexo III sobre los datos. Las cláusulas de confidencialidad, protección de datos, propiedad intelectual, responsabilidad, no captación de personal, ley aplicable y jurisdicción seguirán vigentes tras la terminación.

DECIMOCTAVA. Fuerza mayor

Ninguna de las Partes será responsable del retraso o del incumplimiento debidos a sucesos imprevisibles o que, previstos, fueran inevitables, conforme al artículo 1105 del Código Civil. La Parte afectada lo comunicará a la otra en cuanto pueda, y los plazos se ampliarán por el tiempo que dure el impedimento.

DECIMONOVENA. Comunicaciones

1. Las comunicaciones entre las Partes se harán por escrito a las direcciones siguientes, incluido el correo electrónico, que se considerará medio válido siempre que quede constancia de su envío y recepción:

   - Consultor: [Correo electrónico del consultor] · [Domicilio social del consultor].
   - Cliente: [Correo electrónico del cliente] · [Domicilio social del cliente].

2. Los requerimientos de resolución y de pago se enviarán además por un medio que deje constancia fehaciente de su recepción.

3. Cualquier cambio de dirección se comunicará por escrito a la otra Parte.

VIGÉSIMA. Cesión

Ninguna de las Partes podrá ceder su posición en el contrato sin el consentimiento previo y por escrito de la otra, salvo el Consultor a una sociedad de su mismo grupo que asuma todas sus obligaciones, con aviso previo al Cliente.

VIGESIMOPRIMERA. Firma electrónica y ejemplares

Las Partes podrán firmar este contrato y sus anexos de forma manuscrita, en dos ejemplares, o mediante firma electrónica conforme al Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS) y a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. La firma electrónica tendrá la misma validez que la manuscrita.

VIGESIMOSEGUNDA. Disposiciones generales

1. Este contrato y sus anexos recogen todo lo acordado entre las Partes sobre su objeto y sustituyen cualquier acuerdo, oferta o comunicación anterior, salvo la Propuesta en los términos de la cláusula sobre documentos del contrato.
2. Si alguna estipulación resultara nula o inaplicable, el resto del contrato seguirá vigente y las Partes sustituirán la afectada por otra válida de efecto lo más parecido posible.
3. Que una Parte no exija en un momento el cumplimiento de una obligación no supone renuncia a exigirlo después.
4. Los títulos de las cláusulas son orientativos y no afectan a su interpretación.

VIGESIMOTERCERA. Ley aplicable y jurisdicción

1. Este contrato se rige por la ley española y, en particular, por los artículos 1544 y siguientes del Código Civil sobre el arrendamiento de servicios.
2. Las Partes intentarán resolver de buena fe cualquier discrepancia sobre el contrato mediante negociación directa durante un plazo de treinta (30) días desde que una de ellas la comunique por escrito.
3. Si no se resuelve, las Partes, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a los Juzgados y Tribunales de [Partido judicial (Murcia por defecto)].

Y, en prueba de conformidad, las Partes firman este contrato y sus anexos en el lugar y la fecha indicados al principio.

Por el Consultor	**Por el Cliente**
[Razón social del consultor]	[Razón social del cliente]
[Nombre de quien firma por el consultor] · [Cargo de quien firma por el consultor]	[Nombre del representante del cliente] · [Cargo del representante del cliente]
Firma:	Firma:

ANEXO I · SERVICIOS CONTRATADOS

Este anexo describe cada Servicio contratado. Lo que no figure aquí queda fuera del contrato.

[Solo si el Cliente contrata el Servicio 1]

Servicio 1 · «¿Dónde está el dinero que gana la empresa?»

Objeto. Analizar la evolución económica y financiera del Cliente en los últimos ejercicios para explicar a dónde ha ido el beneficio que ha generado: clientes, existencias, inversiones, préstamos, retribución de los socios o tesorería.

Alcance.

- Análisis de las cuentas anuales de los últimos [Número de ejercicios analizados (3 a 5)] ejercicios y del año en curso.
- Reconstrucción, año a año, del destino del beneficio y de la variación de la tesorería.
- Análisis del dinero inmovilizado en el día a día (clientes, existencias y proveedores), del endeudamiento y de las inversiones.
- Identificación de las causas principales y de las primeras medidas.

Documentación que debe aportar el Cliente.

[Se repite por cada documento que se pide]

- [Documento]: [Descripción del documento]

Entregables.

- Informe «Dónde está su dinero», con las conclusiones y las medidas propuestas.
- Una sesión de presentación de resultados con la dirección del Cliente.
- Propuesta del siguiente servicio, si procede.

Plazo estimado. [Plazo estimado del Servicio 1] desde la recepción completa de la documentación.

Honorarios. [Honorarios del Servicio 1], según el Anexo II.

[Fin del bloque condicional]

[Solo si el Cliente contrata el Servicio 2]

Servicio 2 · Auditoría 360

Objeto. Elaborar un diagnóstico completo de la gestión del Cliente en seis bloques, de los datos a la operativa, para priorizar las decisiones que más pesan en sus resultados. No es una auditoría de cuentas.

Alcance. Diagnóstico de los seis bloques siguientes, con su valoración y sus causas:

[Se repite por cada uno de los seis bloques]

- [Bloque]: [Pregunta que responde el bloque]

Incluye entrevistas con la dirección y con los responsables que el Cliente designe, la revisión de la documentación aportada y, en su caso, cuestionarios a personas de la empresa.

Documentación que debe aportar el Cliente. La que el Consultor solicite por escrito al inicio del servicio, según los bloques, en un plazo máximo de [Días para aportar la documentación del Servicio 2] días desde la solicitud.

Entregables.

- Informe de la Auditoría 360 con la foto de los seis bloques, las desviaciones detectadas y las prioridades.
- Una sesión de presentación de resultados con la dirección del Cliente.
- Propuesta de acompañamiento, si procede.

Plazo estimado. [Plazo estimado del Servicio 2] desde el inicio del servicio.

Honorarios. [Honorarios del Servicio 2], según el Anexo II.

[Fin del bloque condicional]

[Solo si el Cliente contrata el Servicio 3 (acompañamiento)]

Servicio 3 · Acompañamiento

Objeto. Acompañar a la dirección del Cliente en la implantación de las prioridades acordadas, mediante objetivos medibles y sesiones de trabajo periódicas.

Alcance.

- Sesión de arranque para fijar las reglas de trabajo, los responsables y el método.
- Definición, con la dirección, de los objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazo (objetivos SMART) y del plan de acción por prioridades.
- [Número de sesiones] sesiones de trabajo de [Duración de cada sesión], con periodicidad [Periodicidad de las sesiones], [Modalidad de las sesiones].
- Seguimiento de los acuerdos de cada sesión y del avance de los objetivos en la aplicación Atalaya 360°.
- Disponibilidad por correo electrónico entre sesiones para consultas sobre el plan, con respuesta en un plazo de [Horas de respuesta entre sesiones] horas laborables.

Entregables.

- Acta breve de cada sesión con los acuerdos y sus responsables.
- Informe de seguimiento [Periodicidad del informe de seguimiento].
- Informe de cierre con los resultados obtenidos y las recomendaciones.

Duración. [Meses de acompañamiento] meses desde la sesión de arranque.

Honorarios. [Honorarios del Servicio 3], según el Anexo II.

[Fin del bloque condicional]

ANEXO II · HONORARIOS Y CALENDARIO DE PAGOS

Modalidad: [Modalidad de pago (hitos o cuotas)].

Concepto	Vencimiento	Importe (sin IVA)
[Concepto del pago]	[Vencimiento]	[Importe]
Total		**[Honorarios totales sin IVA (en cifra)]**

[La fila se repite por cada pago del calendario]

[Solo si la propuesta tiene descuentos]

El total incluye los descuentos siguientes:

[Se repite por cada descuento]

- [Descuento]: − [Importe del descuento].

[Fin del bloque condicional]

A los importes se añadirá el IVA vigente en cada momento. Cada factura se abonará en el plazo de [Plazo de pago en días (30 por defecto)] días naturales desde su recepción.

ANEXO III · ACUERDO DE ENCARGO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En cumplimiento del artículo 28 del RGPD y del artículo 33 de la LOPDGDD, el Cliente (en este anexo, «el Responsable») y el Consultor (en este anexo, «el Encargado») acuerdan lo siguiente.

1. Objeto, naturaleza y finalidad

El Encargado tratará por cuenta del Responsable los datos personales necesarios para prestar los Servicios. El tratamiento consistirá en la recogida, registro, consulta, análisis, estructuración, conservación y, al final, devolución o supresión de los datos, con la única finalidad de prestar los Servicios.

2. Duración

Este acuerdo dura lo mismo que el contrato. Al terminar, se aplicará el apartado 11.

3. Tipos de datos y categorías de interesados

- **Interesados:** personas de la plantilla del Responsable, socios y administradores, y personas de contacto de sus clientes y proveedores.
- **Datos:** identificativos y de contacto; datos profesionales y de puesto; datos económicos vinculados a la relación con la empresa (por ejemplo, retribuciones agregadas o saldos de clientes y proveedores); y, en los servicios que incluyan cuestionarios de comportamiento o de equipo, las respuestas a esos cuestionarios.
- El Encargado no tratará categorías especiales de datos (artículo 9 del RGPD), salvo instrucción expresa y documentada del Responsable con las garantías que procedan. El Responsable no facilitará esos datos si no son imprescindibles.

4. Obligaciones del Encargado

El Encargado se obliga a:

a) Tratar los datos solo siguiendo las instrucciones documentadas del Responsable, que son las de este contrato y las que el Responsable le dé por escrito. Si considera que una instrucción infringe la normativa, lo comunicará de inmediato al Responsable.

b) No usar los datos para fines propios ni distintos de los Servicios.

c) Garantizar que las personas autorizadas para tratar los datos se han comprometido a respetar su confidencialidad o están sujetas a una obligación legal de confidencialidad.

d) Aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas del artículo 32 del RGPD, que incluyen como mínimo: control de acceso con usuario y contraseña individuales y segundo factor para la administración; cifrado de las comunicaciones; copias de seguridad periódicas cifradas; permisos de acceso limitados a quien los necesita; registro de los accesos de administración; y procedimientos para restablecer la disponibilidad y el acceso a los datos tras un incidente.

e) Llevar el registro de actividades de tratamiento que efectúa por cuenta del Responsable (artículo 30.2 del RGPD).

f) Asistir al Responsable, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, para responder a las solicitudes de ejercicio de derechos de los interesados. Si un interesado se dirige al Encargado, este lo trasladará al Responsable en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles.

g) Ayudar al Responsable a cumplir sus obligaciones de seguridad, de notificación de violaciones de seguridad, de evaluación de impacto y de consulta previa (artículos 32 a 36 del RGPD), con la información de que disponga.

h) Notificar al Responsable, sin dilación indebida y en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas desde que tenga conocimiento, cualquier violación de la seguridad de los datos, con la información prevista en el artículo 33.3 del RGPD.

i) Poner a disposición del Responsable la información necesaria para demostrar el cumplimiento de este anexo y permitir y contribuir a las auditorías e inspecciones del Responsable o de un auditor que este designe, con un preaviso de quince (15) días y sin afectar a la confidencialidad de otros clientes.

j) Designar un delegado de protección de datos si está obligado, y comunicar su identidad al Responsable.

5. Subencargados

1. El Responsable autoriza de forma general al Encargado a recurrir a otros encargados (subencargados) para servicios auxiliares necesarios para los Servicios. A la fecha de firma son los siguientes:

[Se repite por cada subencargado]

- [Subencargado]: [Servicio que presta]. Ubicación de los datos: [Ubicación de los datos y garantía].

2. El Encargado informará al Responsable de cualquier cambio previsto en esta lista con al menos quince (15) días de antelación. El Responsable podrá oponerse por motivos razonables relacionados con la protección de datos; si las Partes no llegan a un acuerdo, el Responsable podrá resolver el contrato sin penalización.

3. El Encargado impondrá a cada subencargado, por contrato, las mismas obligaciones de protección de datos que este anexo, y seguirá respondiendo ante el Responsable de su cumplimiento.

6. Transferencias internacionales

El Encargado solo transferirá datos fuera del Espacio Económico Europeo a países con decisión de adecuación de la Comisión Europea (incluido el Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU. para las entidades adheridas) o con las garantías adecuadas del artículo 46 del RGPD, como las cláusulas contractuales tipo aprobadas por la Comisión. Informará al Responsable de las transferencias y de la garantía aplicada en la lista de subencargados.

7. Uso de herramientas de inteligencia artificial

Cuando el Encargado use servicios de inteligencia artificial para analizar documentos o preparar Entregables, lo hará con proveedores que figuren en la lista de subencargados, en modalidades en las que el proveedor no use los datos para entrenar sus modelos, y limitará los datos personales

enviados a los imprescindibles, eliminándolos o seudonimizándolos cuando el análisis no los requiera.

8. Obligaciones del Responsable

El Responsable garantiza que los datos que entrega se han obtenido lícitamente, que ha informado a los interesados conforme a los artículos 13 y 14 del RGPD, incluido que sus datos podrán ser tratados por un encargado para servicios de consultoría, y que cuenta con base jurídica para el tratamiento. Supervisará el tratamiento y dará al Encargado las instrucciones necesarias.

9. Secreto

El deber de confidencialidad del Encargado y de su personal sobre los datos se mantiene después de terminar el contrato.

10. Responsabilidad

Si el Encargado destina los datos a otra finalidad, los comunica o los usa incumpliendo este anexo, será considerado responsable del tratamiento a esos efectos y responderá de las infracciones en que haya incurrido personalmente (artículo 28.10 del RGPD).

11. Destino de los datos al terminar

Al terminar los Servicios, y en el plazo de treinta (30) días, el Encargado devolverá al Responsable los datos personales y los soportes en que consten, en un formato de uso común, y después los suprimirá, incluidas las copias, salvo que una norma exija conservarlos. En ese caso los conservará bloqueados mientras puedan derivarse responsabilidades. Las copias de seguridad se suprimirán en su ciclo ordinario de rotación, que no excederá de [Días del ciclo de las copias de seguridad (90 por defecto)] días. A petición del Responsable, el Encargado certificará la supresión.

[Solo si se pacta un componente de honorarios por objetivos]

ANEXO IV · COMPONENTE DE HONORARIOS POR OBJETIVOS

1. Importe

El [Porcentaje del componente por objetivos] % de los honorarios totales, es decir, [Importe del componente por objetivos] sin IVA, se liquida según el grado de cumplimiento de los objetivos de este anexo. No es un importe adicional a los honorarios totales.

2. Objetivos, pesos e importes

Objetivo	Indicador y meta	Peso	Importe máximo
[Objetivo]	[Indicador y meta]	[Peso] %	[Importe máximo]

[La fila se repite por cada objetivo]

3. Validación de los objetivos

En la sesión de arranque, las Partes validarán por escrito cada objetivo: su indicador, el valor de partida, la meta, la fuente del dato y la fecha de medición. Los objetivos se refieren a acciones cuya ejecución depende del Cliente. Si en la sesión de arranque las Partes acuerdan modificar algún objetivo, el nuevo sustituirá al anterior con el mismo peso.

4. Medición y acreditación

El cumplimiento se medirá en la fecha de cierre del servicio con los datos de la fuente acordada. El Cliente facilitará esos datos en un plazo de quince (15) días desde la fecha de cierre. Para cada objetivo se liquidará el importe según los tramos validados en la sesión de arranque; a falta de tramos, el importe se devengará en proporción al grado de cumplimiento, con un máximo del 100 %.

5. Reglas especiales

a) Si el Cliente no ejecuta las acciones que le corresponden según el plan acordado, no facilita los datos para medir el objetivo en el plazo previsto o decide no seguir con el objetivo, el importe de ese objetivo se devengará íntegramente.

b) Si el objetivo no puede cumplirse por fuerza mayor o por causas ajenas a ambas Partes, las Partes acordarán de buena fe ajustar la meta o el plazo.

c) Si el contrato termina antes de la fecha de cierre por desistimiento del Cliente o por incumplimiento suyo, se devengará la totalidad del componente por objetivos. Si termina por incumplimiento del Consultor, solo se devengará lo cumplido a la fecha de terminación.

6. Facturación

El componente por objetivos se facturará en los quince (15) días siguientes a la medición y se abonará en el plazo general del contrato.

[Fin del bloque condicional]